



PUTUSAN

Nomor 306 PK/Pid.Sus/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : SAHIDUL HAQUE alias SAIFUL alias SAHIKUL;
Tempat Lahir : Narsingdi;
Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun/25 Juni 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Bangladesh;
Tempat Tinggal : - Sirajnagar Nachar, Radhaganj Bazar, Raipura, Narsingdi, Bangladesh;
- Perumahan Grand Village Sepatan Blok D8, Nomor 18, RT 004, RW 014, Kelurahan Pisangan Jaya, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 *juncto* Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 306 PK/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) *juncto*
Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Tangerang Selatan tanggal 25 Juni 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAHIDUL HAQUE alias SAIFUL alias SAHIKUL, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan yang membawa Warga Negara Indonesia keluar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia", yaitu melanggar Pasal 4 *juncto* Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SAHIDUL HAQUE alias SAIFUL alias SAHIKUL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan agar Terdakwa membayar restitusi sebesar Rp106.914.800,00 (seratus enam juta sembilan ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah) secara tanggung renteng dengan Saksi Ardli Fajar Achmadi alias Apenk bin Zafir Ahmad dan Saksi Lusiana Wati alias Ibu Ana binti Musa kepada Saksi Korban, antara lain 1) Saksi Iqbal Nugraha, 2) Saksi Rizal Irawan, 3) Saksi Fachrul Ramadhan, dan 4) Saksi Kelvin. Dengan masing-masing menerima 1) Saksi Iqbal Nugraha sebesar Rp32.110.500,00 (tiga puluh dua juta seratus sepuluh ribu lima ratus rupiah), 2) Saksi Rizal Irawan sebesar Rp34.340.900,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu sembilan ratus rupiah), 3) Saksi Fachrul Ramadhan sebesar Rp14.059.000,00 (empat belas juta lima puluh sembilan ribu rupiah), dan 4) Saksi Kelvin sebesar

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 306 PK/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp26.404.400,00 (dua puluh enam juta empat ratus empat ribu empat ratus rupiah). Apabila besarnya restitusi tersebut tidak dibayar, maka Terdakwa menjalani kurungan pengganti/subsida 6 (enam) bulan kurungan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) SPLP (Surat Perjalanan Laksana Paspor) Nomor XE481315 atas nama Iqbal Nugraha;
2. 1 (satu) bundel *print out screenshot* bukti *chat* percakapan aplikasi Whatsapp;
3. 1 (satu) lembar *print out E-Ticket* Air Asia jurusan Jakarta-Kamboja tanggal 21 September 2022 dengan penumpang atas nama Iqbal Nugraha;
4. 2 (dua) lembar data manifes penumpang Air Asia *Flight* AK 385 tanggal 22 September 2022;
5. 1 (satu) lembar data manifes penumpang Air Asia *Flight* AK 536 tanggal 23 September 2022;
6. 8 (delapan) lembar *print out* data perlintasan WNI atas nama Iqbal Nugraha, Rizal Irawan, Fachrul Ramadhan dan Kelvin yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Bandara Soekarno Hatta;
7. 1 (satu) bundel *print out* Mutasi Rekening Tabungan BCA Nomor Rekening 8000734510 atas nama Lusiana Wati periode Januari 2022 sampai dengan Oktober 2023;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. 1 (satu) buah *handphone* Samsung A52 S warna hitam;
9. 1 (satu) Buku Tabungan BCA Nomor Rekening 8000734510 atas nama Lusiana Wati beserta 1 (satu) buah Kartu ATM dengan Nomor 5260 5120 3163 1383 yang dikeluarkan oleh Bank BCA KCP Katamso Medan;
10. 1 (satu) buah Samsung Tab S7 warna *pink*;
11. 1 (satu) buah *handphone* iPhone 13 warna merah;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 306 PK/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) buku tabungan BCA Nomor Rekening 8000818918 atas nama SAHIDUL HAQUE beserta 1 (satu) buah kartu ATM dengan Nomor 5260 5120 4031 3080 yang dikeluarkan oleh Bank BCA KCP Katamso Medan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menyatakan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN.Tng tanggal 16 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAHIDUL HAQUE alias SAIFUL alias SAHIKUL tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan Terdakwa membayar restitusi sejumlah Rp106.914.800,00 (seratus enam juta sembilan ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah) secara tanggung renteng dengan Saksi Ardli Fajar Achmadi alias Apenk bin Zafir Ahmad dan Saksi Lusiana Wati alias Ibu Ana binti Musa kepada Saksi Korban yaitu 1) Saksi Iqbal Nugraha, 2) Saksi Rizal Irawan, 3) Saksi Fachrul Ramadhan dan 4) Saksi Kelvin, dengan masing-masing menerima 1) Saksi Iqbal Nugraha sejumlah Rp32.110.500,00 (tiga puluh dua juta seratus sepuluh ribu lima ratus rupiah), 2) Saksi Rizal Irawan sejumlah Rp34.340.900,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu sembilan ratus rupiah), 3) Saksi Fachrul Ramadhan sejumlah Rp14.059.000,00 (empat belas juta lima puluh sembilan ribu rupiah), dan 4) Saksi Kelvin sejumlah Rp26.404.400,00 (dua puluh enam juta empat ratus empat ribu empat ratus rupiah), dengan ketentuan apabila denda

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 306 PK/Pid.Sus/2026



tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) SPLP (Surat Perjalanan Laksana Paspor) Nomor XE481315 atas nama Iqbal Nugraha;
 2. 1 (satu) bundel *print out screenshot* bukti *chat* percakapan aplikasi Whatsapp;
 3. 1 (satu) lembar *print out E-Ticket* Air Asia jurusan Jakarta-Kamboja tanggal 21 September 2022 dengan penumpang atas nama Iqbal Nugraha;
 4. 2 (dua) lembar data manifes penumpang Air Asia *Flight* AK 385 tanggal 22 September 2022;
 5. 1 (satu) lembar data manifes penumpang Air Asia *Flight* AK 536 tanggal 23 September 2022;
 6. 8 (delapan) lembar *print out* data perlintasan WNI atas nama Iqbal Nugraha, Rizal Irawan, Fachrul Ramadhan dan Kelvin yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Bandara Soekarno Hatta;
 7. 1 (satu) bundel *print out* Mutasi Rekening Tabungan BCA Nomor Rekening 8000734510 atas nama Lusiana Wati periode Januari 2022 sampai dengan Oktober 2023;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
8. 1 (satu) buah *handphone* Samsung A52 S warna hitam;
9. 1 (satu) Buku Tabungan BCA Nomor Rekening 8000734510 atas nama Lusiana Wati beserta 1 (satu) buah Kartu ATM dengan Nomor 5260 5120 3163 1383 yang dikeluarkan oleh Bank BCA KCP Katamso Medan;
10. 1 (satu) buah Samsung Tab S7 warna *pink*;
11. 1 (satu) buah *handphone* iPhone 13 warna merah;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 306 PK/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) buku tabungan BCA Nomor Rekening 8000818918 atas nama SAHIDUL HAQUE beserta 1 (satu) buah kartu ATM dengan Nomor 5260 5120 4031 3080 yang dikeluarkan oleh Bank BCA KCP Katamso Medan;

Dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 87/PID.SUS/2024/PT BTN tanggal 4 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 16 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5,000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 1058 K/Pid.Sus/2025 tanggal 17 Februari 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa SAHIDUL HAQUE alias SAIFUL alias SAHIKUL tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 87/PID.SUS/2024/PT BTN tanggal 4 September 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 16 Juli 2024 tersebut mengenai redaksi pidana pengganti restitusi, sehingga amar pidana restitusi selengkapya menjadi:

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAHIDUL HAQUE alias SAIFUL alias SAHIKUL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 306 PK/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

2. Menghukum Terdakwa untuk membayar restitusi sebesar Rp106.914.800,00 (seratus enam juta sembilan ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah) secara tanggung renteng dengan Saksi Ardli Fajar Achmadi alias Apenk bin Zafir Ahmad dan Saksi Lusiana Wati alias Ibu Ana binti Musa kepada Saksi Korban, antara lain 1. Saksi Iqbal Nugraha, 2. Saksi Rizal Irawan, 3. Saksi Fachrul Ramadhan, dan 4. Saksi Kelvin dengan masing-masing menerima 1. Saksi Iqbal Nugraha sebesar Rp32.110.500,00 (tiga puluh dua juta seratus sepuluh ribu lima ratus rupiah), 2. Saksi Rizal Irawan sebesar Rp34.340.900,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu sembilan ratus rupiah), 3. Saksi Fachrul Ramadhan sebesar Rp14.059.000,00 (empat belas juta lima puluh sembilan ribu rupiah) dan 4. Saksi Kelvin sebesar Rp26.404.400,00 (dua puluh enam juta empat ratus empat ribu empat ratus rupiah) dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila Terdakwa tidak membayar restitusi tersebut, maka harta kekayaannya disita dan dilelang untuk membayar restitusi, dalam hal harta kekayaannya tidak mencukupi untuk membayar restitusi, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 12 PK/PID/2025/PN Tng *juncto* Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Tng *juncto* Nomor 87/PID.SUS/2024/PT BTN *juncto* Nomor 1058 K/Pid.Sus/2025 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 September 2025 Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 26 Agustus 2025 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 306 PK/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2025 untuk dan atas nama Terpidana tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 24 September 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 7 Maret 2025. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah adanya *novum* yaitu putusan perkara atas nama Terdakwa Ardli Fajar Achmadi alias Apenk bin Zafir Ahmad, yang dengan putusan tersebut telah menunjukkan adanya kekhilafan *judex juris* dalam menjatuhkan pidana kepada Terpidana, karena pidana yang dijatuhkan telah menimbulkan adanya disparitas pemidanaan terhadap Terpidana;
- Bahwa tentang ketentuan hukum acara mana yang berlaku, KUHAP baru telah menjelaskan sebagaimana dalam Pasal 361 huruf c KUHAP baru, yang menyatakan perkara yang telah dilimpahkan ke pengadilan dan sudah mulai diperiksa tetap diselesaikan dengan KUHAP lama, kecuali pada tahap Peninjauan Kembali (PK). Berdasarkan ketentuan tersebut maka dalam perkara *a quo* ketentuan hukum acara mengacu pada KUHAP baru;
- Bahwa perkara *a quo* diperiksa pada tingkat peninjauan kembali setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana ketentuan alternatif Pertama Pasal 4 *juncto* Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan untuk

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 306 PK/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merujuk pada ketentuan Pasal 455 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional;

- Bahwa ketentuan Pasal 3 Ayat (1) *juncto* Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal terdapat perubahan undang-undang sesudah perbuatan terjadi dan tindak pidana tersebut datam proses peradilan, maka digunakan atau diberlakukan ketentuan undang-undang yang baru kecuali apabila undang-undang yang lama lebih menguntungkan bagi Terdakwa;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana oleh *judex facti* dan *judex juris* telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama yaitu "Turut serta membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia", melanggar Pasal 4 *juncto* Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa ancaman pidana pada Pasal 4 *juncto* Pasal 48 Undang-Undang Ri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), sedangkan ancaman pidana pada Pasal 455 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak kategori VII sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), bahwa dengan mempertimbangkan asas *ex Favor Reo/Lex Transitoir* di mana dakwaan alternatif Pertama Pasal 4 *juncto* Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP lebih menguntungkan dari pada Pasal 455 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 306 PK/Pid.Sus/2026



Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga dalam pemidanaan Majelis tetap mempergunakan pasal yang lama yaitu Pasal 4 *juncto* Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

- Bahwa pertimbangan *judex facti* dan *judex juris* dalam menyatakan Terpidana terbukti bersalah adalah dengan pertimbangan telah terbukti adanya sikap batin satu tujuan (*bewuste samenwerking*) dan kerjasama yang erat (*physieke samenwerking*) antara Terpidana dan dan Saksi Lusianawati alias Ibu Ana, Saksi Ardli Fajar Achmadi dalam melakukan perbuatan membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
- Bahwa alasan alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* tidak terdapat kekhilafan dan tidak adanya kekeliruan dalam menjatuhkan pidana kepada Terpidana. *Judex facti* dan *judex juris* dalam menjatuhkan pidana kepada Terpidana telah dengan mempertimbangkan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terpidana) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terpidana sebagaimana diwajibkan Pasal 8 Ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap alasan permohonan peninjauan kembali tentang adanya *novum* berupa putusan atas nama Terdakwa Ardli Fajar Achmadi alias Apenk bin Zafir Ahmad yang telah dijatuhi pidana selama 3 (tiga) tahun dalam perkara yang sama dengan Terpidana, bukanlah merupakan keadaan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 318 Ayat (5) huruf a KUHP, yaitu keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 306 PK/Pid.Sus/2026



atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida Terpidana harus ditolak dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali dinyatakan tetap berlaku,

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 318 Ayat (5) huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 322 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1058 K/Pid.Sus/2025 tanggal 17 Februari 2025 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 4 *juncto* Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida **SAHIDUL HAQUE alias SAIFUL alias SAHIKUL** tersebut;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 306 PK/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **8 April 2026** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Noor Edi Yono, S.H., M.H.** dan **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Widyatinsri Kuncoro Yakti, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Noor Edi Yono, S.H., M.H.

ttd./

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Widyatinsri Kuncoro Yakti, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG
Panitera,

ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 306 PK/Pid.Sus/2026